

Gebruiksrechtovereenkomst

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE APPARATUUR IN GEBRUIK NEEMT:

Deze Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers (de "Licentieovereenkomst") vormt een rechtsgeldige overeenkomst tussen (A) uzelf (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) en (B) HP Inc. ("HP") betreffende uw gebruik van alle softwareproducten die door HP zijn geïnstalleerd op dan wel beschikbaar gesteld voor gebruik met uw HP product (het "HP product"), voor zover deze softwareproducten geen onderwerp zijn van een andere, afzonderlijke licentieovereenkomst tussen uzelf en HP of haar leveranciers. Andere software is mogelijk voorzien van een licentieovereenkomst in de online documentatie. Onder de uitdrukking "Softwareproduct" wordt verstaan: computersoftware, eventueel inclusief bijbehorende media, drukwerken en "online" oftewel elektronische documentatie.

Het HP product kan vergezeld gaan van wijzigingen of aanvullingen op deze Licentieovereenkomst.

RECHTEN OP HET SOFTWAREPRODUCT GELDEN UITSLUITEND OP VOORWAARDE DAT U INSTEMT MET ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST. DOOR OP DE KNOP "AKKOORD" TE KLIKKEN, STEM T U ERMEE IN DAT DE BEPALINGEN VAN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST BINDEND ZIJN. ALS U HIER NIET MEE INSTEMT, KLIKT U OP DE KNOP DIE AANGEEFT DAT U NIET AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. U MAG HET SOFTWAREPRODUCT IN DAT GEVAL NIET INSTALLEREN, KOPIËREN, OWNLOADEN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN. U KUNT HET ONGEBRUIKTE SOFTWAREPRODUCT DAN, SAMEN MET UW HP HARDWARE, BINNEN 14 DAGEN NA AANKOOP RETOURNEREN NAAR DE PLAATS VAN AANSCHAF, WAARBIJ U HET VOLLEDIGE AANKOOPBEDRAG TERUGONTVANGT.

1. LICENTIE. Op voorwaarde dat u zich houdt aan alle voorwaarden en bepalingen in deze Licentieovereenkomst, verleent HP u de volgende rechten:

- a. Gebruik. U mag het Softwareproduct gebruiken op één computer ("Uw computer"). Indien het Softwareproduct via het Internet aan u is geleverd en er oorspronkelijk een licentie was verstrekt voor gebruik op meerdere computers, mag u het Softwareproduct uitsluitend op de desbetreffende computers installeren en gebruiken. U mag geen delen van het Softwareproduct afscheiden voor gebruik op meer dan één computer. U bent niet gerechtigd het Softwareproduct te distribueren. U mag het Softwareproduct in het tijdelijke werkgeheugen (RAM) van uw computer laden teneinde het Softwareproduct te gebruiken.
- b. Opslag. U mag het Softwareproduct kopiëren naar het lokale geheugen of naar een opslagapparaat van het HP product.
- c. Kopiëren. Het is toegestaan archief- of reservekopieën van het Softwareproduct te maken, op voorwaarde dat de kopie alle eigendomsverklaringen van het oorspronkelijke Softwareproduct bevat en uitsluitend voor reservedoeleinden wordt gebruikt.
- d. Voorbehouden rechten. HP en haar leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet expliciet door middel van deze Licentieovereenkomst aan u worden toegekend.
- e. Freeware. Niettegenstaande de bepalingen en voorwaarden van deze Licentieovereenkomst, beschikt u voor het Softwareproduct, voor zover dit software betreft die geheel of gedeeltelijk geen eigendom is van HP of die door een derde partij onder een openbare licentie is verstrekt ("Freeware"), over een licentie conform de voorwaarden en bepalingen van de softwarelicentieovereenkomst bij de betreffende Freeware, hetzij in de vorm van een afzonderlijke overeenkomst, een licentieverklaring in de krimpverpakking van de software dan wel in de vorm van elektronische licentie bepalingen waarmee ten tijde van het downloaden is ingestemd. Uw gebruik van de Freeware wordt volledig en uitsluitend geregeld door de voorwaarden en bepalingen van de betreffende licentie.
- f. Oplossing voor softwareherstel. Oplossingen voor softwareherstel die bij of ten behoeve van uw HP product worden geleverd, hetzij in de vorm van een softwareoplossing op de vaste schijf, een oplossing op externe opslagmedia (bijvoorbeeld op diskette, cd of dvd) of een

hiermee vergelijkbare oplossing in een willekeurige andere vorm, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het herstel van de vaste schijf van het HP product waarbij of waarvoor de hersteloplossing oorspronkelijk was geleverd. Wanneer software voor Microsoft-besturingssystemen deel uitmaakt van een dergelijke hersteloplossing, zijn de bepalingen in de licentieovereenkomst van Microsoft van toepassing op het gebruik van deze software.

2. UPGRADES. Teneinde een als upgrade aangemerkt Softwareproduct te mogen gebruiken, dient u te beschikken over een licentie voor het oorspronkelijke Softwareproduct waarvan door HP is vastgesteld dat het recht geeft op de upgrade. Na uitvoering van de upgrade mag u niet langer gebruikmaken van het oorspronkelijke Softwareproduct waaraan u het recht op de upgrade heeft ontleend. Door het softwareproduct te gebruiken, gaat u er ook mee akkoord dat HP mogelijk automatisch toegang heeft tot uw HP product wanneer u verbonden bent met internet om de versie of status van bepaalde softwareproducten te controleren en mogelijk automatisch upgrades of updates van dergelijke softwareproducten downloadt en installeert op uw HP product om nieuwe versies of updates aan te bieden die vereist zijn voor het onderhouden van de functionaliteit, prestatie of beveiliging van de HP software en uw HP product en het faciliteren van het verlenen van ondersteuning of andere aan u geboden services. In bepaalde gevallen, en afhankelijk van het type upgrade of update, wordt u voorzien van meldingen (via een pop-up of andere middelen) en moet u de upgrade of update starten.

3. AANVULLENDE SOFTWARE. Deze Licentieovereenkomst geldt ook voor updates of aanvullingen die door HP worden geleverd voor het oorspronkelijke Softwareproduct, tenzij HP bij de update of aanvulling andere bepalingen stelt. Wanneer er sprake is van tegenstrijdige bepalingen, prevaleren de bepalingen bij de update of aanvulling.

4. OVERDRACHT.

a. Derde partij. De oorspronkelijke gebruiker van het Softwareproduct mag het Softwareproduct éénmalig overdragen aan een andere eindgebruiker. Bij elke overdracht moeten alle onderdelen, media, gedrukte documenten, deze Licentieovereenkomst en indien van

toepassing ook het Certificaat van Echtheid worden overgedragen. De overdracht mag geen indirecte overdracht zijn, zoals een consignatie. Voorafgaand aan de overdracht moet de eindgebruiker die het overgedragen product ontvangt, instemmen met alle bepalingen van de Licentieovereenkomst. Na overdracht van het Softwareproduct komt uw licentie automatisch te vervallen.

b. Beperkingen. Het is niet toegestaan het Softwareproduct te verhuren, te leasen of uit te lenen of het Softwareproduct te gebruiken voor commerciële timesharing of kantoorgebruik. Het is niet toegestaan een sublicentie te verstrekken of de licentie of het Softwareproduct toe te wijzen of over te dragen, anders dan expliciet toegestaan volgens deze Licentieovereenkomst.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Softwareproduct en de gebruikersdocumentatie zijn eigendom van HP of haar leveranciers en worden beschermd door de wet, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de wetgeving van de Verenigde Staten betreffende auteursrechten, handelsgeheimen en handelsmerken, alsmede andere van toepassing zijnde wetgeving en internationale verdragen. Het is niet toegestaan productidentificatiekenmerken, auteursrechtenverklaringen of eigendomsbeperkingen van het Softwareproduct te verwijderen.

6. BEPERKINGEN OP REVERSE-ENGINEERING. Het is niet toegestaan reverse-engineering, decompilering of disassemblage op het Softwareproduct toe te passen, tenzij en uitsluitend voor zover het recht hiertoe niettegenstaande deze beperking voortvloeit uit de geldende wetgeving of dit recht in deze Licentieovereenkomst uitdrukkelijk wordt verleend.

7. TERMIJN. Deze Licentieovereenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd of verworpen. De Licentieovereenkomst verliest haar geldigheid eveneens in de situaties die elders in deze Licentieovereenkomst zijn omschreven, alsmede wanneer u niet voldoet aan een van de bepalingen of voorwaarden in deze Licentieovereenkomst.

8. TOESTEMMING VOOR HET VERZAMELEN/GEBRUIK VAN DATA.

a. HP gebruikt cookies en andere technologische internethulpmiddelen voor het verzamelen van anonieme technische gegevens die verband houden met HP software en uw HP product. Deze gegevens worden gebruikt voor het aanbieden van de upgrades en gerelateerde ondersteuning of andere services, zoals beschreven in paragraaf 2. HP verzamelt ook persoonlijke gegevens, inclusief uw Internetprotocol-adres of andere unieke identificatiegegevens die gekoppeld zijn aan uw HP product en gegevens die door u bij registratie van uw HP product zijn geleverd. Deze gegevens worden niet alleen gebruikt voor het aanbieden van de upgrades en gerelateerde ondersteuning of andere services, maar ook voor het versturen van marketingcommunicatie aan u (in elk geval met uw nadrukkelijke toestemming, waar dit door toepasselijk recht vereist is).

Voor zover toegestaan door toepasselijk recht gaat u door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden akkoord met het verzamelen en gebruiken van anonieme en persoonlijke gegevens door HP, haar dochterondernemingen en filialen, zoals beschreven in deze gebruiksrechtovereenkomst en verder beschreven in het privacybeleid van HP

http://www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html?jumpid=reg_r1002_us_en_c-001_title_r0001

b. Verzameling/gebruik door derden. Bepaalde softwareprogramma's die zijn opgenomen in uw HP product zijn u geleverd door derden (Third Party Software"), van wie u tevens een aparte licentie heeft gekregen. Third Party Software mag worden geïnstalleerd en operationeel zijn op uw HP product, ook al kiest u ervoor dergelijke software niet te activeren/aan te schaffen. Third Party Software mag technische informatie over uw systeem (zoals IP-adres, unieke apparaataanduiding, geïnstalleerde softwareversie etc.) en andere systeemdata verzamelen en versturen. Deze informatie wordt gebruikt door de derde partij om technische systeemeigenschappen vast te stellen en ervoor te zorgen dat de meest actuele versie van de software op uw systeem is geïnstalleerd. Als u niet wilt dat de Third Party Software deze technische informatie verzamelt of u automatisch versie-updates toestuurt, dient u de installatie van de software ongedaan te maken voordat u verbinding met het internet maakt.

9. BEPERKTE GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT BIJEN HP EN ZIJN LEVERANCIERS HET SOFTWAREPRODUCT “ZOALS HET IS” EN MET ALLE GEBREKEN AAN EN DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN, OFWEL EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK VOORGESCHREVEN, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, GARANTIES VAN EIGENDOM EN DAT DEZE NIET-INBREUKMAKEND IS, IMPLICIETE GARANTIES, PLICHTEN OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, VAN VOLDOENDE KWALITEIT, VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VAN HET ONTBREKEN VAN VIRUSSEN, ALLEMAAL MET BETREKKING TOT HET SOFTWAREPRODUCT. In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten van impliciete garanties of het beperken van de duur van impliciete garanties niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking van de garantie mogelijk niet in zijn geheel op u van toepassing is.

IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND WORDT DE SOFTWARE GELEVERD MET GARANTIES DIE ONDER AUSTRALISCHE EN NIEUW-ZEELANDSE CONSUMENTENWETGEVING NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN. AUSTRALISCHE CONSUMENTEN HEBBEN RECHT OP EEN VERVANGING OF RESTITUTIE BIJ EEN GROOT DEFECT EN COMPENSATIE VOOR ANDERE REDELIJKEWIJZE TE VOORZIENE VERLIEZEN OF SCHADE. AUSTRALISCHE CONSUMENTEN HEBBEN OOK RECHT OP REPARATIE OF VERVANGING VAN DE SOFTWARE ALS DEZE NIET VAN AANVAARDBARE KWALITEIT IS EN DE STORING GEEN GROOT DEFECT TOT GEVOLG HEEFT. NIEUW-ZEELANDSE CONSUMENTEN DIE GOEDEREN AANSCHAFFEN VOOR PERSOONLIJKE, HUISHOUDELIJK OF THUISGEBRUIK OF VOOR CONSUMPTIE EN NIET VOOR ZAKELIJKE DOELEINDEN (“NIEUW-ZEELANDSE KLANTEN”) HEBBEN RECHT OP EEN REPARATIE, VERVANGING OF RESTITUTIE VOOR EEN DEFECT EN COMPENSATIE VOOR ANDERE REDELIJKEWIJZE TE VOORZIENE VERLIEZEN OF SCHADE.

10. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Onderworpen aan plaatselijke wetgeving, niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van HP en elk van haar leveranciers krachtens een bepaling van deze gebruiksrechtovereenkomst en uw exclusieve remedie voor al het

voorgaande beperkt tot het hoogste van het werkelijk door u afzonderlijk voor het softwareproduct betaalde bedrag of US\$ 5,00. HP EN HAAR LEVERANCIERS, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING, AANVAARDEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SPECIALE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE, INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT AANSPRAKELIJKHEID VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, ONDERBREKING VAN COMMERCIELE ACTIVITEITEN, PERSOONLIJK LETSEL, VERLIES VAN PRIVACY TEN GEVOLGE VAN OF VERBANDHOUDEND MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN HET SOFTWAREPRODUCT DAN WEL ANDERSZINS IN VERBAND MET ENIGERLEI BEPALING IN DEZE LICENTIEOVEREENKOMST), ZELFS ALS HP OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT EN ZELFS ALS DE GEBODEN OPLOSSING NIET AAN DE DOELSTELLING BEANTWOORDT. In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten of beperken van incidentele schades of gevolgschades niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

11. KLANTEN BIJ DE AMERIKAANSE OVERHEID. Conform het gestelde in FAR 12.211 en 12.212 wordt voor commerciële computersoftware, documentatie bij computersoftware en technische gegevens voor commerciële producten aan de Amerikaanse overheid een licentie verstrekt in overeenstemming met de standaard commerciële licentie van HP.

12. NALEVING VAN EXPORTWETGEVING. U dient zich te houden aan alle wetten en voorschriften van de Verenigde Staten en andere landen ("Exportwetgeving") teneinde te waarborgen dat de Software (1) niet rechtstreeks of indirect wordt geëxporteerd in strijd met de Exportwetgeving en (2) niet wordt gebruikt voor doeleinden die verboden zijn volgens de Exportwetgeving, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de proliferatie van nucleaire, chemische of biologische wapens.

13. MEERDERJARIGHEID EN BEVOEGDHEID TOT HET SLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST. U verklaart dat u in uw rechtsgebied wettelijk meerderjarig bent en, voor zover van toepassing, dat u door uw werkgever terzake gemachtigd bent tot het sluiten van deze overeenkomst.

14. GELDENDE WETGEVING. Deze gebruiksrechtovereenkomst valt onder de wetgeving van het land waarin de apparatuur is aangeschaft.

15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze Licentieovereenkomst (daaronder begrepen alle aanvullingen en wijzigingen op de Licentieovereenkomst die bij het HP product worden verstrekt) vormt de volledige overeenkomst tussen u en HP met betrekking tot het Softwareproduct en treedt in de plaats van alle eerder of gelijktijdig plaatshebbende mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en weergaven van feiten met betrekking tot het Softwareproduct en alle andere onderwerpen die in deze Licentieovereenkomst worden geregeld. Indien en voorzover de bepalingen van het beleid of de programma's van HP voor ondersteuningsservices strijdig zijn met de bepalingen van deze Licentieovereenkomst, gelden de bepalingen van de Licentieovereenkomst.

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere hierin genoemde productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de betreffende ondernemingen. Voor zover toegestaan door toepasselijk recht staan de enige garanties voor producten en diensten van HP vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Voor zover toegestaan door toepasselijk recht is HP niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze documentatie.

Eerste editie: augustus 2015

817678-331